

合同编号: JQSWXY20191511

项 目 合 同 书

项目名称:《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》

甲 方:宁夏回族自治区人民检察院

乙 方:北京久其软件股份有限公司

签署日期:2019年11月

签署地点:银川

根据合同《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法技术实施细则》、《中华人民共和国计算机软件保护条例》及其相关的法律、法规和技术服务条例、管理规定，甲方根据自身业务需要，决定由乙方协助《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》技术维护服务工作。甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，在互相信任的基础上，订立本合同。

一、甲方委托乙方承担甲方《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》技术支持服务，乙方应指定专门的技术负责人，负责技术服务工作。

二、甲方保证所使用的软件为北京久其软件股份有限公司开发的行政事业单位资产管理软件。

三、甲、乙双方保证不泄露双方在《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》相关业务上的内容。

四、软件服务的范围/内容

（一）本合同服务范围全区 31 家检察院。

（二）运维服务内容包括协助自治区检察院本级及各市县检察院进行资产管理政策制度落实，协助做好资产预算编制、资产配置、日常资产管理、资产处置，协助做好资产月报、资产年报数据质量把关、以及基础数据完善等方面，协助自治区检察院做好资产管理绩效评价工作和资产管理监督工作。具体内容如下：

1. 政策制度梳理

根据财政部 35、36 号令以及宁夏财政出台的一系列相关政策制度，围绕各级检察院资产内部管理情况，协助梳理内部资产管理政策制度，并建立资产内部管理流程图。

2. 资产预算配置

目前，自治区财政厅依托于行政事业单位资产管理信息系统数据进行资产预算配置的审核工作，相关审核依据包括单位内部情况、资产系统数据情况、资产配置标准等，因此，借助于久其在资产领域丰富的经验，协助各级检察院完成年度资产预算配置的数据申报工作。

3. 资产日常管理

利用资产条码技术的应用,协助各级检察院对资产实物进行管理,包括实物信息变更、维护等。

4. 资产处置管理

依托于资产管理系统数据情况,结合使用年限、实物状况、盘点信息、预算申报情况,协助各级检察院做好资产处置申报、下账管理。

5. 资产月度报告

按财政部要求,每个月10号前需要完成资产月报数据的填报、审核和上报工作,因此需要协助各级检察院对接财务数据、资产折旧数据、资产变动数据进行月报的各项业务。

6. 资产年度报告

资产年度报告是落实向人大报告国有资产报告的重要数据组成部分,因此,对于数据质量、数据完整性、规范性等具有非常高的要求,在严要求、高标准的情况下,协助各级检察院完成资产年度报告的填报、审核、报送、调整等工作。

7. 资产绩效评价管理

依托于资产管理各项绩效评价指标,结合日常管理情况、岗位情况等,横向针对各级检察院资产管理工作进行协助绩效评价辅助管理。

8. 日常问题处理

依托于财政资产管理系统,针对日常资产里工作中出现的各项问题进行现场、远程等多个一对一方式的支撑服务。

五、甲、乙双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、确保有专人对《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》进行维护和技术服务工作。

2、建立相关制度以确保《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》运行环境的稳定,为《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》正常工作提供保障。

- 3、定期对系统的数据进行备份，并对备份数据进行妥善保管。
- 4、对在软件使用过程中出现的异常情况，做好详细记录，便于乙方根据现象迅速作出诊断，及时解决故障，并配合乙方服务人员做好维护登记。
- 5、保守在乙方提供的过程中获知的商业秘密及有关软件的技术秘密，未经乙方书面许可，甲方不得扩大相关软件和服务的适用范围。
- 6、有权对乙方不履行服务合同条款的行为向北京久其软件股份有限公司客服中心进行投诉，投诉专线 010-58561199。
- 7、协调市、县区检察院项目进展及款项支付。

(二)乙方的权利与义务

- 1、对甲方通过电话、信函、传真、电子邮件等方式提出的关于《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》的服务请求，在 24 小时之内给予响应。
- 2、向甲方提供合同中规定的服务内容。
- 3、对甲方人员在使用《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》过程中出现的技术问题提供指导，以提高甲方人员的应用水平。
- 4、未经甲方许可，不得对甲方的数据进行增删、修改复制、传送、记录等。
- 5、有权拒绝甲方提出的合同规定之外的不合理服务请求。
- 6、乙方不承担因甲方人员因进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致的数据丢失、混乱的责任。

六、保密义务

- 1、乙方遵守法律法规和规章关于保密的相关规定以及甲方的保密工作条例和/或规章制度。在履行本合同期间，从甲方知悉的各种信息，获取的图文资料（包括但不限于相关合同的正本、副本、节录本、补充条款、规格、计划、图纸或资料），乙方均应严格保密。非经甲方书面授权，乙方不得以任何方式披露，也不得向他人提供利用上述信息和/或图文资料推理得出的咨询和/或服务成果（包括但不限于建议、意见）。对于甲方有特殊保密要求的各种信息和/或图文资料，以及甲方要求仅限于特定人员知悉的各种信息和/或图文资料，如果乙方不

具备相关条件，则应提出具体的可行的技术要求和方案，委托甲方处理，由此产生的费用由乙方承担。

2、甲方在本合同签订之日，以书面形式向乙方提供甲方的保密工作条例和/或规章制度，供乙方遵照执行。本合同变更、解除或终止后，乙方继续承担保密义务。

3、对于《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》运维服务成果，乙方负有保密义务。未经甲方书面授权，乙方不得以任何方式向第三方披露，或者向他人提供利用上述技术成果完成的咨询和/或服务成果（包括但不限于建议、意见）。

七、运维服务费用及履行期限

1、服务费用金额

对于《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》维护服务费合同金额为 1,760,000 元（人民币大写：壹佰柒拾陆万元整），合同金额构成为：

序号	单位名称	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1	自治区检察院本级	210,000	1 家	210,000	
2	市级检察院本级	60,000	5 家	300,000	
3	县区检察院本级	50,000	25 家	1,250,000	
总计（元）				1,760,000	

2、本合同签订之日起，甲方作为《全区各级检察院资产管理工作运维服务项目》运维服务质量监管主体，对项目执行过程中的服务质量进行监管，将本合同款项的 10%，即 176,000 元（人民币大写：壹拾柒万陆仟元整）作为质保金从自治区检察院本级服务费 210,000 元（人民币大写：贰拾壹万元整）中扣除，进行服务质量监管。甲方将剩余服务费 34,000 元（人民币大写：叁万肆仟元整），在 5 个工作日内通过银行转账方式向乙方指定银行账户进行支付；

3、本合同签订之日起，市县区共 30 家检察院按照合同约定，即市级检察院每家运维服务费 60,000 元（人民币大写：陆万元整），县区检察院每家运维服

务费 50,000 元（人民币大写：伍万元整），市县区共 30 家检察院在 5 个工作日内通过银行转账方式一次性向乙方指定银行账户支付合同约定服务费用，合计 1,550,000 元（人民币大写：壹佰伍拾伍万元整）；

4、本项目验收合格之日起，甲方在 5 个工作日内通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付本合同款项的 10%，即 176,000 元（人民币大写：壹拾柒万陆仟元整）；

5、本合同维护服务期限为 2019 年 10 月 30 日起至 2020 年 10 月 30 日止。

八、付款方式

乙方银行账户信息如下：

户 名：北京久其软件股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行

账 号：0133 0141 7001 0029

九、仲裁

1、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议提交银川仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁在银川进行，仲裁裁决是终局的，且对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

2、仲裁进行过程中，双方将继续执行本合同未涉仲裁的其它部分。

十、技术协作

合同执行期间,甲、乙双方的协同工作要求,由双方视具体情况、实际问题即时商定。甲方有义务帮助乙方迅速、全面、准确地掌握本合同规定服务范围内的真实情况,建立与相关人员的业务联系,督促其配合乙方工作,提供《全区各级检察院资产管理运维服务项目》技术服务所需的完整资料。

十一、验收标准和方式

1、由甲、乙双方共同组织验收,以合同运维服务内容(第四条)作为验收标准。

2、如果验收不合格甲方可以拒绝接收,乙方应在30个工作日内解决技术服务缺陷并承担与此相关的费用。甲方组织验收完成后三个工作日内应将验收结果书面通知乙方。如果因为不可抗力或其他非甲方所能克服的客观障碍,致使甲方无法及时组织验收,则验收期限相应顺延。甲方应在乙方提请验收后十个工作日内组织完成验收,若甲方不在约定期限内组织完成验收,或虽经验收但未向乙方提出书面异议的,视为验收合格。

十二、违约责任及抵偿办法

1、合同生效后,合同双方应严格遵守合同的条款,全面履行合同约定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。

2、因为乙方的过错致使乙方无法按照约定的时间完成技术服务要求,由此引发的相关事宜由甲、乙双方协商解决,但如果因此造成甲方的损失,则由乙方负责赔偿,违约金应按每延迟一周(一周按7天计算,不足7天按一周计算),按合同总价的0.5%计收。违约金总额不超过合同总额的10%。如果达到最高限额,甲方有权解除合同。

3、甲方违反本合同规定未能按时足额支付合同价款的,应向乙方支付违约金。违约金应按每延迟一周(一周按7天计算,不足7天按一周计算),按合同

总价的 0.5%计收。违约金总额达到合同总额的 10%时,乙方有权终止本合同并停止下一步工作,此时乙方仍有权对已完成的工作向甲方要求支付合同款、费用及上述违约金。

十三、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明后,双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据法律规定可部分或全部免除其责任。

2、本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

十四、合同的变更、解除和终止

1、甲、乙双方协商一致,可以变更或解除本合同;

2、有下列情形之一,守约方有权单方解除本合同:

(1) 一方违反本合同,经守约方书面催告后,违约方在接到催告后 30 日内仍未纠正违约行为的;

(2) 一方在签订和履行本合同过程中有欺诈行为的;

(3) 在履行期限届满前,一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务的;

(4) 一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的的;

(5) 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行的。

(6) 此外,一方被吊销营业执照、被停业整顿或自行停业、注销、破产、发生分立、合并的,对方有权单方解除本合同。

3、行使解除权的一方,应在知道上述事由发生之日起 15 日内行使解除权,逾期未行使则解除权消灭。

4、解除或部分解除本合同的,尚未履行的终止履行;已经履行的,根据履

行情况和合同性质，行使解除权的一方可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

5、本合同的权利义务终止，不影响本合同有关保密条款的效力。

6、未经对方书面同意，任何一方不得转让自己在本合同中的权利和/或义务。

十五、法律的适用

本合同的订立、解释、效力、履行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律。

十六、合同文本

1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙执贰份，具有同等效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

(以下无正文)

甲方（盖章）

单位名称：

宁夏回族自治区人民检察院

法定代表人或

授权代表人：

乙方（盖章）

单位名称：

北京久其软件股份有限公司

法定代表人或

授权代表人：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日